의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 어니컴 주식회사

【특허고객번호】 1-2002-004067-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 아이스퀘어

【대리인번호】 9-2012-100122-2

【지정된변리사】 이효원, 노효인, 장승혜

【포괄위임등록번호】 2013-015352-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0003488

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0654589-32

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 아이스퀘어 (서명 또는 인)

의견내용

본건 특허출원 제10-2014-0003488호는, 2015년 09월 22일자로 의견제출통지된 건으로서, 그 이유는

『[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-11항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제4항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 특허청구범위의 청구항 제4항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 4 발명에 기재된“소스 콘텐츠로서 제공되는 문화 콘텐츠를 상대적으로 다수 작성한 사용자의 정보”에서 상대적으로 다수는 비교의 기준 및 정도가 불명확하여 그 청구하는 바가 불명확합니다.

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하“통상의 기술자”라 함)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1(첨부1) : 공개특허공보 제10-2012-0045152호(2012.05.09.)

인용발명 2(첨부2) : 등록특허공보 제10-0961437호(2010.06.09.)

인용발명 3(첨부3) : 공개특허공보 제10-2010-0090146호(2010.08.13.)

인용발명 4(첨부4) : 공개특허공보 제10-2011-0011226호(2011.02.08.)

인용발명 5(첨부5) : 일본 공개특허공보 특개2013-134765호(2013.07.08.)

인용발명 6(첨부6) : 공개특허공보 제10-2012-0028790호(2012.03.23.)

(1) 청구항 1 발명은 네트워크를 통해 복수의 사용자단말로 콘텐트를 제공하는 콘텐트배포서버에 있어서, 임의의 사용자단말의 메인페이지 제공 요청에 따라, 메인페이지에 소스 콘

텐트로서 포함될 콘텐트를 하나 이상의 소스서버로부터 수집하는 콘텐트수집부, 메인페이지를 통해 제공되는 하나 이상의 소스 콘텐트를 편집하여 소스 콘텐트와는 다른 문화 콘텐트를 생성하도록, 콘텐트를 편집하기 위한 사용자 인터페이스를 사용자단말로 제공하고, 생성된 문화 콘텐트를 저장하는 콘텐트편집부, 문화 콘텐트를 생성한 사용자 및 문화 콘텐트를 생성한 사용자와 일정한 인맥관계에 속하는 다른 사용자들에게만 노출되는 개인페이지에, 생성된 문화 콘텐트를 게시하여 배포되도록 하는 콘텐트배포부, 배포된 문화 콘텐트의 공유횟수나 배포된 문화 콘텐트에 대해 입력된 평가정보 중 적어도 하나에 기초하여 문화 콘텐트의 평가지수를 산출하는 콘텐트평가부, 그리고 콘텐트수집부에 의해 수집된 콘텐트와 상기 콘텐트평가부에 의해 산출된 평가지수에 따라 선택된 하나 이상의 문화 콘텐트를, 소스 콘텐트로서 상기 메인페이지를 통해 복수의 사용자들에게 열람 가능하게 제공하는 콘텐트제공부를 포함하는 것이 특징이나, 이는 인용발명 1(청구항 2, 5, 7)에 단말 장치로 복수의 템플릿을 제공하는 컨텐츠 제작 서비스부, 컨텐츠 제작에 이용할 수 있는 다수의 리소스를 수입하여 단말 장치로 제공하는 리소스 관리부, 생성한 디지털 컨텐츠를 저장하고 저장된 디지털 콘텐츠를 통신망을 통해 복수의 다른 단말 장치로 배포하는 컨텐츠 관리부가 개시된 것과, 인용발명 2(청구항 18)에 사용자에 의해 수집/편집된 적어도 하나의 컨텐츠를 사용자에 대응되어 있는 개인 미디어 공간에 저장하는 컨텐츠 수집부, 적어도 하나의 저장된 컨텐츠를 한 명의 사용자가 구독할 수 있도록 공개하는 컨텐츠 제공부가 개시된 것에 대응됩니다. 다만 청구항 1 발명의 배포된 문화 콘텐트의 공유횟수나 배포된 문화 콘텐트에 대해 입력된 평가정보 중 적어도 하나에 기초하여 문화 콘텐트의 평가지수를 산출하는 콘텐트평가부가 인용발명 1, 2에는 개시되어있지 않으나, 이는 인용발명 3(청구항 2, 4)에 전문가 단말기에 의해 생성되는 가치평가정보는 가치평가점수와 가치평가점수 부여에 대한 설명으로 이루어지고, 판매용 창조콘텐츠의 가치평가정보와 결정된 판매가격이 가치평가정보 DB에 저장되도록 하는 가치평가 수행모듈이 개시된 것으로부터 통상적인 창작능력을 발휘하여 도출할 수 있다 할 것입니다. 따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 3의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있습니다.

(2) 청구항 2 및 3 발명에 구체화되어 한정된 사항은 인용발명 1(청구항 9, 12, 16)에 선택된 템플릿에 정의된 화면의 레이아웃의 변경을 요청하는 레이아웃변경 정보, 사용자의 입력에 따라서 사용자 입력 신호를 발생시키는 입력부, 복수의 템플릿 중에서 하나를 선택받

고, 선택된 템플릿에 대한 편집 정보를 입력받는다고 개시된 것으로부터 통상의 기술자가 통상적인 창작능력을 발휘하여 쉽게 도출할 수 있다 할 것입니다.

(3) 청구항 5 발명에 부가된 구성은 인용발명 4(청구항 1, 4, 5, 6)에 위시피플이 위시등록관리기에 등록된 상품을 선물하거나 사용자가 위시피플에게 선물요청을 할 수 있는 선물하기/조르기 모듈, 연계모듈과 유무선 수단으로 연동되어 위시 컨텐츠에 대한 정보를 실시간으로 제공하는 알리미 모듈이 개시된 것으로부터 통상의 기술자가 통상적인 창작능력을 발휘하여 쉽게 도출할 수 있다 할 것입니다.

(4) 청구항 4, 6 및 7 발명에 구체적으로 한정된 사항은 인용발명 3(청구항 1, 6, 10)에 불특정 다수의 사용자가 사용자 단말기를 이용하여 문화 서비스 서버에 온라인 접속을 이룬 후 서비스를 제공 받을 수 있도록 하는 데이터 통신망이 개시된 것과, 인용발명 5(청구항 1)에 소셜 미디어가 사용자의 열람성, 편리성을 고려해 테마나 장르마다 분류, 설치되어 그 총수는 복수 및 다수에 걸쳐 그 전체상을 가지고 이루어진다고 개시된 것과 인용발명 6(청구항 13)에 서비스 이용자의 상황 특성을 나타내는 컨텍스트 정보를 소셜 네트워크 서비스 장치로 제공하고, 소셜 네트워크 서비스 장치에 의해 동적으로 형성된 소셜 관계에 포함된 게시물 생성자에 의해 생성된 게시물을 제공받고, 기 설정된 상황조건에 만족하는 컨텍스트 정보에 대응되는 서비스 이용자 사이에 소셜관계를 형성한다고 개시된 것으로부터 통상의 기술자가 통상적인 창작능력을 발휘하여 쉽게 도출할 수 있다 할 것입니다.

(5) 청구항 8 발명은 청구항 1 발명과 카테고리만 바뀌었을 뿐, 그 기술적 특징 및 특징적 구성이 실질적으로 동일하여 청구항 1 발명의 거절이유가 동일하게 적용됩니다.

(6) 청구항 9 내지 11 발명에 부가되거나 구체화되어 한정된 사항은 청구항 5 내지 7 발명에 부가되거나 구체화되어 한정된 사항과 카테고리만 바뀌었을 뿐, 그 기술적 특징 및 특징적 구성이 실질적으로 동일하여 청구항 5 내지 7 발명의 거절이유가 동일하게 적용됩니다.

첨부1 공개특허공보 제10-2012-0045152호(2012.05.09.) 1부.

첨부2 등록특허공보 제10-0961437호(2010.06.09.) 1부.

첨부3 공개특허공보 제10-2010-0090146호(2010.08.13.) 1부.

첨부4 공개특허공보 제10-2011-0011226호(2011.02.08.) 1부.

첨부5 일본 공개특허공보 특개2013-134765호(2013.07.08.) 1부.

첨부6 공개특허공보 제10-2012-0028790호(2012.03.23.) 1부. 끝.』라는 것입니다.

-다 음-

Ⅰ. 특허청구범위의 정정에 대하여

본원 청구항 1 및 8을 다음과 같이 정정하고,

본원 청구항 4, 5, 11항을 다음과 같이 삭제하였습니다.

[청구항 1] 정정

네트워크를 통해 복수의 사용자단말로 콘텐트를 제공하는 콘텐트배포서버에 있어서,

임의의 사용자단말의 메인페이지 제공 요청에 따라, 메인페이지에 소스 콘텐트로서 포함될 콘텐트를 하나 이상의 소스서버로부터 수집하는 콘텐트수집부;

메인페이지를 통해 제공되는 하나 이상의 소스 콘텐트를 편집하여 소스 콘텐트와는 다른 문화 콘텐트를 생성하도록, 콘텐트를 편집하기 위한 사용자 인터페이스를 사용자단말로 제공하고, 생성된 문화 콘텐트를 저장하는 콘텐트편집부;

문화 콘텐트를 생성한 사용자 및 문화 콘텐트를 생성한 사용자와 일정한 인맥관계에 속하는 다른 사용자들에게만 노출되는 개인페이지에, 생성된 문화 콘텐트를 게시하여 배포되도록 하는 콘텐트배포부;

배포된 문화 콘텐트의 공유횟수나 배포된 문화 콘텐트에 대해 입력된 평가정보 중 적어도 하나에 기초하여 문화 콘텐트의 평가지수를 산출하는 콘텐트평가부;

상기 콘텐트수집부에 의해 수집된 콘텐트 및 상기 배포된 문화 콘텐트 중 상기 콘텐트평가부에 의해 산출된 평가지수가 일정 수준 또는 일정 순위 이상인 하나 이상의 문화 콘텐트를 추출하고, 추출한 하나 이상의 문화 콘텐트를, 소스 콘텐트로서 상기 메인페이지를 통해 복수의 사용자들에게 열람 가능하게 제공하는 콘텐트제공부; 그리고

각각의 사용자에 대하여, 각각의 사용자와 인맥관계에 있는 다른 사용자의 리스트를 포함하는 인맥관계정보를 저장하고 관리하는 인맥관리부를 포함하고,

상기 콘텐트제공부는,

상기 추출한 하나 이상의 문화 콘텐트를 작성한 하나 이상의 제1사용자의 정보를 상기 메인페이지의 일측에 제공하고

상기 인맥관리부는,

상기 제1사용자의 정보를 통해, 임의의 제2사용자부터 상기 제1사용자에 대한 인맥관계 형성 요청이 수신되면, 상기 제1사용자의 인맥관계정보에 상기 제2사용자의 정보를 추가하는, 콘텐트배포서버.

[청구항 4] 삭제

[청구항 5] 삭제

[청구항 8] 정정

네트워크를 통해 복수의 사용자단말로 콘텐트를 제공하는 콘텐트배포서버에 의하여 수행되고,

상기 콘텐트배포서버가, 임의의 사용자단말의 요청에 따라 작성된 문화 콘텐트를 저장하는 단계;

상기 콘텐트배포서버가, 저장된 상기 문화 콘텐트를 상기 문화 콘텐트를 작성한 사용자의 개인페이지에 게시함으로써, 상기 작성한 사용자와 일정 범위 내의 인맥관계를 갖는 다른 사용자에게 배포하는 단계;

상기 콘텐트배포서버가, 배포된 상기 문화 콘텐트에 대한 공유횟수 또는 상기 문화 콘텐트에 대해 입력된 평가정보 중 적어도 하나에 기초하여 상기 문화 콘텐트의 평가지수를 산출하는 단계;

상기 콘텐트배포서버가, 평가지수가 산출된 복수의 문화 콘텐트 중에서 일정 수준 또는 일정 순위 이상의 평가지수를 받은 하나 이상의 문화 콘텐트를 추출하는 단계;

상기 콘텐트배포서버가, 추출된 문화 콘텐트를 포함하는 소스 콘텐트를 메인페이지에 게시함으로써, 상기 메인페이지를 요청한 복수의 사용자단말로 제공하는 단계를 포함하고,

상기 메인페이지를 요청한 복수의 사용자단말로 제공하는 단계는,

상기 콘텐트배포서버가, 상기 추출된 문화 콘텐트를 작성한 제1사용자의 정보를 상기 메인페이지를 요청한 복수의 사용자단말로 제공하는 단계; 그리고

상기 제1사용자의 정보를 통해, 임의의 제2사용자부터 상기 제1사용자에 대한 인맥관계 형성 요청이 수신되면, 상기 콘텐트배포서버가, 상기 제1사용자의 인맥관계정보에 상기 제2사용자의 정보를 추가하는 단계를 포함하는, 콘텐트배포방법.

[청구항 11] 삭제

정정된 본원 청구항 1 및 8은 명세서 식별번호 [0055], [0064], [0066] 및 [0067] 및 정정전 청구항 11에 기재된 내용에 기초한 정정으로서, 이는 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내입니다.

Ⅱ. 특허법 제42조제4항제2호 거절이유에 대하여

의견제출통지서에서는 본원 청구항 제4항에 기재된 발명이 불명확하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하다고 지적되었습니다.

상기 지적에 대하여 위 정정사항에서 보시는 바와 같이 본 출원인은, **본원 청구항 제4항을 삭제하는 정정**을 하여, 본 거절이유는 해소될 것으로 사료됩니다.

Ⅲ. 특허법 제29조제2항 거절이유에 대하여

의견제출통지서에서는 본원 청구항 제1항 내지 11항은 공개특허공보 제10-2012-0045152호(2012.05.09. 이하 '인용발명 1'이라 함), 등록특허공보 제10-0961437호(2010.06.09. 이하 '인용발명 2'라 함), 공개특허공보 제10-2010-0090146호(2010.08.13. 이하 '인용발명 3'이라 함), 공개특허공보 제10-2011-0011226호(2011.02.08. 이하 '인용발명 4'라 함), 일본 공개특허공보 특개2013-134765호(2013.07.08. 이하 '인용발명 5'라 함), 공개특허공보 제10-2012-0028790호(2012.03.23. 이하 '인용발명 6'이라 함)로부터 용이하게 발명할 수 있다고 지적되었습니다.

상기 지적에 대한 본 출원인의 의견을 개진하도록 하겠습니다.

가. 정정된 본원 청구항 1발명은,

『네트워크를 통해 복수의 사용자단말로 콘텐트를 제공하는 콘텐트배포서버에 있어서,

임의의 사용자단말의 메인페이지 제공 요청에 따라, 메인페이지에 소스 콘텐트로서 포함될 콘텐트를 하나 이상의 소스서버로부터 수집하는 콘텐트수집부;

메인페이지를 통해 제공되는 하나 이상의 소스 콘텐트를 편집하여 소스 콘텐트와는 다른 문화 콘텐트를 생성하도록, 콘텐트를 편집하기 위한 사용자 인터페이스를 사용자단말로 제공하고, 생성된 문화 콘텐트를 저장하는 콘텐트편집부;

문화 콘텐트를 생성한 사용자 및 문화 콘텐트를 생성한 사용자와 일정한 인맥관계에 속하는 다른 사용자들에게만 노출되는 개인페이지에, 생성된 문화 콘텐트를 게시하여 배포되도록 하는 콘텐트배포부;

배포된 문화 콘텐트의 공유횟수나 배포된 문화 콘텐트에 대해 입력된 평가정보 중 적어도 하나에 기초하여 문화 콘텐트의 평가지수를 산출하는 콘텐트평가부;

상기 콘텐트수집부에 의해 수집된 콘텐트 및 상기 배포된 문화 콘텐트 중 상기 콘텐트평가부에 의해 산출된 평가지수가 일정 수준 또는 일정 순위 이상인 하나 이상의 문화 콘텐트를 추출하고, 추출한 하나 이상의 문화 콘텐트를, 소스 콘텐트로서 상기 메인페이지를 통해 복수의 사용자들에게 열람 가능하게 제공하는 콘텐트제공부; 그리고

각각의 사용자에 대하여, 각각의 사용자와 인맥관계에 있는 다른 사용자의 리스트를 포함하는 인맥관계정보를 저장하고 관리하는 인맥관리부를 포함하고,

상기 콘텐트제공부는,

상기 추출한 하나 이상의 문화 콘텐트를 작성한 하나 이상의 제1사용자의 정보를 상기 메인페이지의 일측에 제공하고

상기 인맥관리부는,

상기 제1사용자의 정보를 통해, 임의의 제2사용자부터 상기 제1사용자에 대한 인맥관계 형성 요청이 수신되면, 상기 제1사용자의 인맥관계정보에 상기 제2사용자의 정보를 추가하는, 콘텐트배포서버.』입니다.

본원 발명은 평가지수가 일정 수준 이상인 문화 콘텐트를 소스콘텐트로서 메인페이지를 통해 사용자에게 열람가능하게 제공하고, 메인페이지의 일측에 문화콘텐트를 작성한 사용자의 정보를 제공하고, 사용자간 인맥관계를 형성할 수 있도록 하는 콘텐트 제공 방법에 관한 발명입니다.

따라서, 평가지수를 통해 선정되는 양질의 콘텐트를 소스 콘텐트로 제공하여 다시 2차, 3차 가공됨으로써 신뢰성 높은 콘텐트를 생성하도록 유도할 수 있으며, 양질의 콘텐트를 작성한 사용자의 정보를 확인할 수 있도록 하여, 양질의 콘텐트를 생성할 수 있는 사용자간 인맥관계를 형성할 수 있게 하는 콘텐트 제공 방법에 관한 발명입니다.

나. 심사관님께서 지적하신 사항의 요지

심사관님께서는 본원 청구항 1의 배포된 문화 콘텐트의 평가지수를 산출하는 콘텐트평가부가 인용발명 1 및 2에는 개시되어 있지 않으나, 인용발명 3의 가치평가 수행모듈로부터 도출가능하여, 청구항 1발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 3의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 지적하셨습니다.

다. 본원 발명의 특징

본원 발명은 ① 콘텐트평가부에 의해 산출된 평가지수가 일정 수준 또는 일정 순위 이상인 하나 이상의 문화 콘텐트를 추출하고, 추출한 하나 이상의 문화 콘텐트를, 소스 콘텐트로서 상기 메인페이지를 통해 복수의 사용자들에게 열람 가능하게 제공(구성 ①)하고, ② 추출한 하나 이상의 문화 콘텐트를 작성한 하나 이상의 제1사용자의 정보를 상기 메인페이지의 일측에 제공(구성 ②)하며, ③ 각각의 사용자와 인맥관계에 있는 다른 사용자의 리스트를 포함하는 인맥관계정보를 저장하고 관리하고, 제1사용자의 정보를 통해, 임의의 제2사용자부터 상기 제1사용자에 대한 인맥관계 형성 요청이 수신되면, 상기 제1사용자의 인맥관계정보에 상기 제2사용자의 정보를 추가(구성 ③)합니다.

즉, 본 발명은 구성 ①, ② 및 ③이 결합함으로써, 평가지수가 일정 수준인 콘텐트를 재가공할 수 있도록 '소스콘텐트'로서 메인페이지를 통해 배포하면서, 사용자의 정보를 함께 제공하여 일정 수준 이상인 콘텐트를 작성한 사용자와 인맥관계를 형성할 수 있도록 하는 특징이 있습니다.

라. 본 발명의 특징과 인용발명의 대비

(1) 구성상 대비

1) 본 발명과 인용발명 1, 2 및 3 대비

심사관님께서는 정정전 청구항 1발명의 콘텐트 제공부가 **인용발명 1**의 생성한 디지털 컨텐츠를 저장하고 저장된 디지털 콘텐츠를 통신망을 통해 복수의 다른 단말 장치로 배포하는 컨텐츠 관리부와 **인용발명 2**의 적어도 하나의 저장된 컨텐츠를 한명의 사용자가 구독할 수 있도록 공개하는 컨텐츠 제공부와 **인용발명 3**의 판매용 창조콘텐츠의 가치평가정보와 결정된 판매가격이 가치평가정보 DB에 저장되도록 하는 가치평가 수행모듈을 결합하여 용이하게 발명할 수 있다고 지적하셨습니다.

관련하여, **정정된 청구항 1발명과 인용발명 1, 2 및 3을 대비**하면,

인용발명 1의 컨텐츠 관리부는 생성한 디지털 컨텐츠를 저장하고 다른 단말 장치로 배포하나, 생성한 디지털 컨텐츠에 대한 '아무런 평가지수 산출없이' 단순히 다운로드 혹은 스트리밍 방식으로 컨텐츠를 다른 단말 장치로 배포할 수 있는 환경을 제공(명세서 식별번호 [0063] 및 [0064])할 뿐, **본원 발명**과 같이 문화 콘텐트에 대해서 다른 사용자에게 평가를 받아 **평가지수를 산출하지 않으며**, **평가지수가 일정 수준인 콘텐트를 재가공할 수 있도록**

'소스콘텐트'로서 메인페이지를 통해 열람가능하도록 제공하는 구성(구성 ①), 메인페이지의 일측에 평가지수가 일정 수준 이상인 **컨텐츠를 작성한 제1사용자의 정보를 함께 제공**(구성 ②)하는 구성, 다른 제2사용자가 제1사용자와 **인맥관계를 형성**할 수 있는 구성(구성 ③)은 기재되어 있지 않습니다.

인용발명 2의 컨텐츠제공부는 적어도 하나의 저장된 컨텐츠를 적어도 한명의 사용자가 구독할 수 있도록 '아무런 평가지수 산출을 하지 않고, 평가지수가 일정 수준이상인 컨텐츠를 추출하지 않고' 단순 공개하도록 할 뿐입니다. 즉, **본원 발명**과 같이 저장된 컨텐츠에 대한 **평가지수를 산출하지 않으며**, **평가지수가 일정 수준 이상인 콘텐트를 '소스콘텐트'**로서 메인페이지를 통해 열람가능하도록 제공(구성 ①)하지 않습니다. 또한, 평가지수가 일정 수준 이상인 컨텐트를 작성한 **사용자의 정보를 함께 제공**(구성 ②)하지 않으며, 그 사용자와 **인맥관계를 형성**(구성 ③)할 수 있도록 하지 않습니다.

인용발명 3의 가치평가 수행모듈은 판매용 창조콘텐츠에 대한 전문가의 가치평가 정보를 수신하고 '그대로' 저장하기만 할 뿐입니다. 즉 인용발명 3에서는 '사용자에 의해 생성된 판매용 창조콘텐츠에 대해 가치평가가 이루어지도록 하고, 상기 가치평가에 따른 가격정보와 함께 상기 판매용 창조콘텐츠를 전시하여 유통 및 판매'하도록 할 뿐, 전문가단말로부터 수신한 가치평가정보를 이용하여 **일정 수준 이상인 가치평가정보를 갖는 창조콘텐츠를 추출하지 않습니다.** 따라서, **본원 발명**과 같이 **일정 수준 이상인 콘텐츠를 생산하는 사용자의 정보를 함께 제공**할 수도 없으며, 그 사용자와 **인맥관계를 형성**할 수도 없습니다.

따라서, 정정된 청구항 1발명은 인용발명 1, 2 및 3과 구성상 상이한 발명입니다.

2) 본 발명과 인용발명 4 대비

심사관님께서는 정정전 청구항 5의 '각각의 사용자에 대하여, 각각의 사용자와 인맥관계에 있는 다른 사용자의 리스트를 포함하는 인맥관계정보를 저장하고 관리하는 인맥관리부'가, 인용발명 4의 '위시피플이 위시등록관리기에 등록된 상품을 선물하거나 사용자가 위시피플에게 선물요청을 할 수 있는 선물하기/조르기 모듈', '연계모듈과 유무선 수단으로 연동되어 위시 컨텐츠에 대한 정보를 실시간으로 제공하는 알리미 모듈'로부터 용이하게 도출될 수 있다고 지적하셨습니다.

관련하여, **정정된 청구항 1발명과 인용발명 4를 대비**하면,

인용발명 4에서는 "위시등록관리기(111)에 등록된 위시 컨텐츠 또는 상기 위시보드를 공유할 수 있는 인맥을 형성·관리하는 모듈이다. 위시피플은 본 발명의 위시공유서버에 등록한 모든 회원일 수도 있고, 유저가 사이버상으로 특별히 인맥관계를 형성한 회원으로 제한될 수도 있다. 이러한 위시피플은 동일한 위시 컨텐츠를 등록한 사람별로 분류될 수도 있다(식별번호 [0034])."라고 기재하고 있습니다.

즉, **인용발명 4**에서는 유저가 사이버상으로 특별히 인맥관계를 형성한 회원이 위시피플이 될 수 있다고 기재하고 있으나, **본원 발명**과 같이 평가지수가 일정 수준 이상인 문화 콘텐트를 작성한 제1사용자의 정보를 상기 메인페이지의 일측에 제공(구성 ②)하지 않으며, 제1사용자의 정보를 통해, 임의의 제2사용자부터 상기 제1사용자에 대한 인맥관계 형성 요청이 수신되면, 상기 제1사용자의 인맥관계정보에 상기 제2사용자의 정보를 추가(구성 ③)라는 **인맥관계의 구체적인 형성 방법**은 기재되어 있지 않습니다.

따라서 본원 발명은 인용발명 4에서 기재되지 않은 인맥관계를 형성하는 구체적 구성을 포함하고 있는바, 구성상 상이한 발명입니다.

3) 본 발명과 인용발명 5의 대비

정정된 청구항 1발명과 인용발명 5를 대비하면, **인용발명 5는** 소셜미디어를 이용한 온라인 미디어 편집 및 운영 시스템에 관한 것으로서, 소셜미디어가 사용자의 열람성, 편리성을 고려해, 테마나 장르마다 분류, 설치된다는 구성을 기재하고 있을 뿐입니다.

즉, 본원 발명과 같이 평가지수가 일정 수준 이상인 문화 콘텐트를 작성한 제1사용자의 정보를 상기 메인페이지의 일측에 제공(구성 ②)하거나, ③ 제1사용자의 정보를 통해, 임의의 제2사용자부터 상기 제1사용자에 대한 인맥관계 형성 요청이 수신되면, 상기 제1사용자의 인맥관계정보에 상기 제2사용자의 정보를 추가(구성 ③)하지 않습니다.

따라서 본원 발명은 인용발명 5와 구성상 상이한 발명입니다.

4) 본 발명과 인용발명 6의 대비

정정된 청구항 1발명과 인용발명 6을 대비하면, **인용발명 6**은 기 설정된 상황조건을 만족하는 컨텍스트 정보에 대응되는 서비스 이용자 사이에 소셜관계를 형성하는 구성을 개시하고 있습니다. 인용발명 6의 명세서 식별번호 [0018] 내지 [0020]을 살펴보면, 이용자의 상황 특성을 나타내는 컨텍스트 정보를 이용하여 상황조건을 비교하여 매칭되는 이용자 사이

에 소셜 관계를 형성할 수 있다고 개시하고 있습니다. 예를 들어 위치가 한국이고 접속 시간이 오전 8시인 상황 조건을 만족하는 이용자 B, C, D에 대해 소셜관계가 형성됩니다.

반면, **본원 발명**은 평가지수가 일정 수준 이상인 문화 콘텐트를 작성한 제1사용자의 정보를 상기 메인페이지의 일측에 제공(구성 ②)하며, 제1사용자의 정보를 통해, 임의의 제2사용자부터 상기 제1사용자에 대한 인맥관계 형성 요청이 수신되면, 상기 제1사용자의 인맥관계정보에 상기 제2사용자의 정보를 추가(구성 ③)할 수 있습니다.

즉, 본원 발명과 인용 발명 6은 인맥관계를 형성하는 구체적인 구성에 있어서 차이가 있습니다.

따라서, 본원 발명은 인용발명 6과 구성상 상이한 발명입니다.

(2) 목적 및 효과상 대비

본원 발명은 평가지수가 일정 수준 이상인 콘텐트를 소스 콘텐트로 메인페이지에 제공하여 신뢰성 있는 양질의 콘텐트들을 다시 새로 생성될 문화 콘텐트들의 소스로 제공함으로써, 2차, 3차, 가공되는 콘텐트들에 대해서 신뢰성을 담보할 수 있는 선순환 구조를 제공하기 위한 목적 및 선순환 구조를 제공하는 효과가 있습니다.

또한, 높은 평가를 받은 문화 콘텐트를 작성한 사용자들의 목록을 메인페이지에 제공하여, 인맥 관계 형성을 신청할 수 있도록 하여, 양질의 문화 콘텐트를 작성하는 신뢰성 있는 사용자들에 대해 다른 사용자들이 인맥 관계를 형성할 수 있도록 할 수 있습니다.

반면, **인용발명 1**은 생성한 디지털 컨텐츠를 저장하고 저장된 콘텐츠를 다른 단말 장치로 단순히 배포할 뿐이어서, 배포한 컨텐츠에 대해서 평가지수를 추출하지 않으며, 높은 평가를 받는 컨텐츠를 작성한 사용자들의 정보를 제공하거나 그들과 인맥관계를 형성하도록 할 수 없습니다.

또한, **인용발명 2**도 수집된 컨텐츠를 다른 사용자가 구독할 수 있도록 공개할 뿐입니다.

즉, 컨텐츠를 다른 사용자에게 구독할 수 있도록 배포할 수 있는 효과만 있을 뿐, 해당 콘텐츠가 높은 평가를 받는지 알 수 없으며, 따라서, 양질의 컨텐츠를 작성하는 신뢰성 있는 사용자들에 대해 다른 사용자들이 인맥관계를 형성하도록 할 수 없습니다.

그리고 **인용발명 3**은 오로지 판매할 목적인 판매용 창조콘텐츠를 유통 및 판매할 때 가치평가정보와 가치평가정보에 따른 가격정보를 함께 전시하도록 할 뿐이어서, 사용자가 판매용 창조콘텐츠에 대한 가치평가정보 및 가격정보를 확인할 수 있을 뿐이고, 일정 수준 이상

인 양질의 콘텐츠들을 따로 제공할 수 없으며, 양질의 컨텐츠를 작성하는 신뢰성 있는 사용자들에 대해 다른 사용자들이 인맥관계를 형성하도록 할 수 없습니다.

아울러, **인용발명 4**는 유저가 사이버상으로 특별히 인맥관계를 형성한 회원이 위시피플이 될 수 있다고만 할 뿐, 수준 높은 회원에 대한 정보를 알려줄 수 없고, 수준 높은 회원과의 인맥관계를 형성할 수 있도록 하지 못 합니다.

반면, 본원 발명은 양질의 콘텐트를 소스 콘텐트로서 메인페이지에 제공하는 것과 함께 그 양질의 콘텐트를 작성한 사용자들의 정보를 일측에 제공하여, 신뢰성이 있는 사용자들에 대해 다른 사용자들이 인맥관계를 형성할 수 있도록 하는 효과가 있습니다.

그리고 **인용발명 5**는 저비용, 저노력으로 편집, 운용 가능한 소셜미디어를 이용한 온라인(online) 미디어의 편집, 운용 시스템에 대해서만 기재할 뿐입니다. 즉, 본원 발명과 같이 신뢰성이 높은 콘텐츠를 추출하여 소스 콘텐츠로서 제공하지 않으며, 양질의 콘텐츠를 작성한 사용자의 정보를 제공하여 신뢰성이 높은 사용자와의 인맥관계를 형성할 수 있도록 하지 못합니다.

또한, **인용발명 6**은 컨텍스트 정보를 비교하여 서비스를 제공할 타겟 사용자를 발견함으로써 소셜관계를 형성하는 것입니다. 즉, 명세서 식별번호 [0019]에서는 "게시물 생성자 A가 "위치=한국", "액세스 시간=AM8:00"라고 상황 조건을 설정한 경우, 상황 조건을 만족하는 상황 특성의 서비스 이용자 B, C, D에 대해 소셜 관계가 형성되며, 서비스 이용자 B, C, D는 게시물 생성자 A의 게시물을 읽을 수 있다."라고 기재되어 있어, 게시물 생성자가 특정 상황조건을 설정하여 그 상황조건에 맞는 사용자간에 소셜관계를 형성하도록 할 뿐입니다.

반면, 본원 발명은 양질의 콘텐트를 소스 콘텐트로서 메인페이지에 제공하는 것과 함께 그 양질의 콘텐트를 작성한 사용자들의 정보를 일측에 제공하여, 신뢰성이 있는 사용자들에 대해 다른 사용자들이 인맥관계를 형성할 수 있도록 하는 효과가 있습니다.

따라서, 본원 발명과 인용발명 1 내지 6은 목적 및 효과가 상이한 발명입니다.

Ⅳ. 소결

앞서 말씀드린 바와 같이, 인용발명 1 내지 인용발명 6에 기재되어 있지 않은 구성을 포함하고 있는 정정된 본원 청구항 1 발명은 인용발명 1 내지 인용발명 6과 목적, 구성 및 효과상 상이한 발명입니다. 또한, 본원 청구항 1 발명은 인용발명 1 내지 인용발명 6 또는 인용발명들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없습니다.

동일한 취지로, 인용발명 1 내지 인용발명 6에 기재되어 있지 않은 구성을 포함하고 있는 정정된 본원 청구항 8 또한 인용발명 1 내지 인용발명 6 또는 인용발명들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없습니다.

따라서 본원 청구항 1을 인용하고 있는 본원 청구항 2, 3, 6 및 7 또한, 인용발명 1 내지 인용발명 6 또는 인용발명들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없습니다.

또한, 본원 청구항 8을 인용하고 있는 본원 청구항 9 및 10 또한 인용발명 1 내지 인용발명 6 또는 인용발명들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 없습니다.

Ⅴ. 맺으며

이상과 같은 명세서의 보정 및 의견 개진에 의하여 상기 거절이유는 해소될 것입니다.

참고로, 본 거절이유에 대한 상기와 같은 보정 및/또는 의견개진은 본원의 특허결정시기를 앞당기거나 본원의 특허성을 강조하기 위한 것일 뿐, 권리범위해석 등에 있어서 균등범위를 포기하려는 의도는 전혀 없음을 밝혀두는 바입니다.

따라서 이러한 제반 사항을 고려 및 적극 수용하시어, 보정된 명세서에 대해 재심사하시어, 본원에 대하여 특허결정을 해주시기 바랍니다.